NOTAS AO REPRESENTANTE — REMOVER ESTA PÁGINA ANTES DO ENVIO

- **Natureza do documento.** É um pedido de apuração. O documento não acusa ninguém. Pede que a Comissão verifique os fatos e avalie se configuram irregularidade administrativa, infração fiscal ou crime de responsabilidade.
- **ANONIMATO:** a identificação foi preenchida como ANÔNIMO. A Constituição garante a qualquer pessoa o direito de representar às comissões (art. 58, § 2º, IV), mas não foi localizada regra da Câmara sobre manifestações anônimas. A página da Ouvidoria Parlamentar informa que denúncias podem ser feitas de forma anônima ou identificada. Manifestações anônimas, porém, costumam ser tratadas sem acompanhamento nem resposta. Envie pela Ouvidoria Parlamentar. Se aceitar se identificar, peça sigilo da sua identidade.
- **Campos em amarelo** devem ser conferidos no documento oficial antes do envio.
- **Provas.** O Anexo I (caderno de provas) lista cada documento com identificador, data, conteúdo e link oficial. Os originais não puderam ser baixados durante a pesquisa. Baixe cada um, imprima ou salve em PDF e junte na ordem dos números (Doc. 2 a Doc. 17).
- **Acórdão 2.261/2026 (Doc. 4).** O conteúdo foi descrito a partir de trechos dos registros do TCU. Leia o dispositivo completo (código AC-2261-32/26-P) e ajuste o item 9 se ele disser algo diferente.
- **Envio.** A representação pode ser protocolada na Câmara dos Deputados, endereçada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), ou enviada pelo canal de atendimento da própria Comissão ou da Ouvidoria Parlamentar. Confirme o canal vigente no site da Câmara.
- **Alcance.** A Comissão não é obrigada a abrir uma fiscalização. Para isso, um deputado precisa apresentar uma Proposta de Fiscalização e Controle (PFC). Vale enviar cópia a deputados que integram a Comissão.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ANÔNIMO (representante que optou por não se identificar), vem respeitosamente, com fundamento no art. 58, § 2º, IV, e nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, e nas disposições do Regimento Interno da Câmara dos Deputados sobre petições, representações e fiscalização e controle, apresentar

REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE FATOS

relativos à execução orçamentária e financeira do Programa Pé-de-Meia e à concessão de benefícios tributários no exercício de 2024, constatados pelo Tribunal de Contas da União, pelos fundamentos a seguir.

I. DO OBJETO

1. Esta representação pede que a Comissão verifique fatos já constatados pelo TCU em decisões oficiais e avalie, após apuração, se eles configuram mera irregularidade administrativa, infração às normas de finanças públicas ou, em tese, crime de responsabilidade (CF, art. 85, VI e VII; Lei nº 1.079/1950).

2. O representante não imputa crime a nenhuma autoridade. Pede apenas que o órgão constitucionalmente competente verifique os fatos, identifique os responsáveis pelas decisões e esclareça se houve participação pessoal do Presidente da República.

II. DA LEGITIMIDADE E DA COMPETÊNCIA

3. As comissões do Congresso Nacional podem receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas (CF, art. 58, § 2º, IV).

4. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União é exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio do TCU (CF, arts. 70 e 71). Comissão técnica pode solicitar ao Tribunal inspeções e auditorias (art. 71, IV) e informações sobre fiscalizações realizadas (art. 71, VII). A Mesa pode encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado (art. 50, § 2º).

III. DOS FATOS

Fato 1: execução do Programa Pé-de-Meia fora da Lei Orçamentária Anual

5. O Programa Pé-de-Meia foi instituído pela Lei nº 14.818/2024 (Doc. 6). É operado por meio do Fundo de Incentivo à Permanência no Ensino Médio (Fipem), fundo de natureza privada administrado pela Caixa Econômica Federal. A Lei nº 14.995/2024 autorizou o Fgeduc

a integralizar cotas no Fipem até R$ 6 bilhões, e a Lei nº 15.076/2024 autorizou o FGO a integralizar até R$ 4 bilhões (Doc. 7).

6. Em 22/01/2025, o Plenário do TCU referendou, por unanimidade, medida cautelar do Ministro Augusto Nardes (Acórdão nº 61/2025-TCU-Plenário, TC 024.312/2024-0, Doc. 2). A medida suspendeu o uso de cerca de R$ 6 bilhões oriundos do FGO e do Fgeduc que capitalizaram o Fipem sem trânsito pelo Orçamento Geral da União. Segundo o relator, a lei permite à União transferir recursos ao fundo, mas não permite que o pagamento dos incentivos se dê à margem do orçamento.

7. Em 12/02/2025, o Plenário deu provimento parcial ao agravo da AGU e revogou a cautelar (Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário, Doc. 3 e 5). Autorizou, de forma provisória e excepcional, a continuidade dos pagamentos e fixou 120 dias para a adequação do financiamento às normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal. Reservou o mérito para momento posterior. Segundo o relatório desse acórdão, o custo anual do programa é de R$ 12,5 bilhões, e o Projeto de Lei Orçamentária de 2025 previa apenas R$ 1 bilhão.

8. O Poder Executivo enviou ao Congresso o PLN nº 5/2025 (Mensagem nº 778, de 24/06/2025), com crédito suplementar de R$ 685,9 milhões para o programa, e depois solicitou a sua retirada de tramitação (Mensagem nº 1.712/2025) (Doc. 8 e 14). A Lei Orçamentária de 2026 sancionada reservou R$ 11,47 bilhões ao programa (Doc. 15).

9. Em 25/08/2026, em sessão extraordinária, o Plenário do TCU proferiu por unanimidade o Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário (Ata nº 32/2026, código AC-2261-32/26-P, Doc. 4). O processo é uma representação do Ministério Público junto ao TCU, com relatoria do Ministro Augusto Nardes e revisão do Ministro Odair Cunha. Segundo os registros de pesquisa do TCU, o sumário aponta indícios de descumprimento de princípios e normas constitucionais e legais de finanças públicas no arranjo orçamentário e financeiro do programa. O dispositivo, ainda assim, autoriza excepcionalmente a sua execução temporária. Segundo a imprensa, na mesma sessão o relator acolheu proposta do revisor para juntar o processo ao TC 025.632/2024-8, auditoria operacional sobre gastos fora do Orçamento (relator Min. Bruno Dantas), e não houve decisão definitiva de mérito. Nessa auditoria, o Acórdão nº 1.372/2026-TCU-Plenário (27/05/2026, Doc. 13) já havia determinado medidas de transparência aos gestores de fundos e a apresentação de relatório em 180 dias. [Conferir o inteiro teor.]

Fato 2: benefícios tributários concedidos em 2024 sem os requisitos legais

10. No parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República de 2024, o TCU registrou como irregularidade a concessão ou ampliação de benefícios tributários sem observância das exigências legais (Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário, TC 008.437/2025-4, sessão de 11/06/2025, Doc. 9 e 10). Segundo o Tribunal, o Executivo deixou de atender dispositivos da LDO, entre eles a apresentação de memórias de cálculo detalhadas das

estimativas. Conforme noticiado, foram 23 desonerações instituídas por 19 atos normativos, parte delas sem os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14), da LDO e da Constituição. Segundo a imprensa, o TCU identificou nove leis nessa situação, entre elas as relativas ao Perse e ao setor de semicondutores. O Tribunal alertou o Executivo quanto à elaboração e à sanção de leis dessa natureza. Segundo o TCU, parte dessas leis teve origem no Poder Legislativo. Duas foram identificadas pela imprensa: a Lei nº 14.859/2024 (Perse), oriunda do PL 1.026/2024 e sancionada sem vetos em 22/05/2024, que fixou teto de R$ 15 bilhões para o custo fiscal do benefício após acordo com o Ministério da Fazenda; e a Lei nº 14.968/2024 (semicondutores), oriunda do PL 13/2020, que prorrogou incentivos até 2029 e foi sancionada com veto à prorrogação automática até 2073 (Mensagem nº 1.060/2024). [Identificar no relatório as demais leis apontadas.]

IV. DAS QUESTÕES A ESCLARECER

11. Para verificar os fatos e sua eventual natureza jurídica, o representante sugere que a apuração responda às seguintes questões:

Quanto ao Fato 1

a) Qual o montante pago a estudantes com recursos do Fipem sem trânsito pela LOA, em 2024, 2025 e 2026?

b) O prazo de 120 dias do Acórdão nº 297/2025 foi cumprido? Por que o PLN nº 5/2025 foi retirado de tramitação e qual instrumento o substituiu?

c) Quais determinações, prazos e eventuais responsáveis constam do Acórdão nº 2.261/2026? O TCU concluiu o mérito?

d) Quais órgãos e autoridades (MEC, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Caixa) definiram o arranjo de financiamento pelo Fipem? Houve ato ou orientação pessoal do Presidente da República?

Quanto ao Fato 2

a) Além das Leis nº 14.859/2024 (Perse) e nº 14.968/2024 (semicondutores), quais leis e atos normativos de 2024 foram apontados pelo TCU como desconformes?

b) Os projetos sancionados vieram acompanhados da estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pelo art. 14 da LRF e pelo art. 113 do ADCT?

c) No processo de sanção, os órgãos técnicos (Ministério da Fazenda, Casa Civil) recomendaram veto por ausência desses requisitos? O Presidente foi informado da desconformidade antes de sancionar?

d) Quais medidas compensatórias foram adotadas e se foram suficientes?

V. DOS ELEMENTOS FAVORÁVEIS ÀS AUTORIDADES ENVOLVIDAS

12. Por lealdade e para que a Comissão avalie os fatos com informação completa, registram-se os seguintes elementos, extraídos das mesmas fontes:

a) O TCU recomendou, por unanimidade, a aprovação com ressalvas das contas presidenciais de 2023 (TC 010.005/2024-2; Aviso nº 468-GP/TCU/2024), 2024 (Acórdão nº 1.326/2025) e 2025 (Acórdão nº 1.442/2026), sem recomendar a rejeição de nenhuma (Doc. 11).

b) As transferências ao Fipem tiveram amparo em leis aprovadas pelo Congresso. O TCU manteve o programa autorizado em 2025 e em 2026. A AGU sustenta a legalidade do arranjo e o cumprimento da determinação de iniciar o processo legislativo.

c) Para 2026, a Lei Orçamentária sancionada reservou R$ 11,47 bilhões ao programa, segundo a Agência Câmara, o que indica movimento de regularização. No Acórdão nº 2.261/2026, segundo a imprensa, o TCU não proferiu decisão definitiva de mérito.

d) Segundo o TCU, todas as renúncias de receita que entraram em vigor em 2024 tiveram medidas compensatórias, e parte das leis teve origem no Poder Legislativo. Nas duas leis identificadas, não há indício de recomendação técnica de veto ignorada. Na Lei nº 14.968/2024, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e a AGU recomendaram o veto de um dispositivo por contrariar a LDO, e o Presidente o vetou (Mensagem nº 1.060/2024). A Lei nº 14.859/2024 (Perse) resultou de acordo com a Fazenda e fixou teto de R$ 15 bilhões.

VI. DOS DISPOSITIVOS POTENCIALMENTE APLICÁVEIS

13. Sem antecipar conclusões, indicam-se as normas que a apuração deverá considerar:

a) normas de finanças públicas: CF, arts. 165, § 5º, e 167, I e II; Lei nº 4.320/1964, art. 2º; LRF, art. 14; ADCT, art. 113;

b) responsabilização de gestores perante o TCU: Lei nº 8.443/1992;

c) crime de responsabilidade, se demonstrada conduta pessoal e dolosa do Presidente da República: CF, art. 85, VI e VII; Lei nº 1.079/1950, art. 10, item 4, e art. 11, item 1.

VII. DOS PEDIDOS

14. Diante do exposto, requer-se:

a) o recebimento e a autuação desta representação, com distribuição a relator;

b) que os membros da Comissão avaliem a apresentação de Proposta de Fiscalização e Controle sobre os fatos narrados;

c) que se solicite ao TCU cópia integral dos processos TC 024.312/2024-0 e TC 008.437/2025-4 e informações sobre o cumprimento dos Acórdãos nº 297/2025 e nº

2.261/2026 e sobre a auditoria TC 025.632/2024-8 (CF, art. 71, VII), e, se necessário, auditoria específica (art. 71, IV);

d) que se encaminhem, por intermédio da Mesa, requerimentos de informação ao Ministério da Educação, ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil, abrangendo as questões do item IV (CF, art. 50, § 2º);

e) a eventual realização de audiência pública com representantes do TCU e dos órgãos envolvidos;

f) que, concluída a apuração, as conclusões sejam encaminhadas às autoridades competentes, se houver indícios de infração, e que o representante seja informado do andamento.

VIII. DECLARAÇÃO DE BOA-FÉ

15. O representante declara que os fatos narrados foram extraídos de documentos públicos oficiais e de notícias de fontes identificadas, relacionados no Anexo I. Declara também que reproduziu os elementos favoráveis às autoridades envolvidas e que não imputa crime a ninguém. Seu único objetivo é a apuração dos fatos pelo órgão competente.

IX. DOS DOCUMENTOS

Os documentos estão descritos no Anexo I (caderno de provas), numerados de Doc. 1 a Doc. 17.

Nestes termos, pede deferimento.

[Cidade], [dia] de [mês] de 2026.

ANÔNIMO
(representante não identificado)

ANEXO I: CADERNO DE PROVAS

Relação dos documentos que instruem a representação. Cada um deve ser obtido na fonte oficial indicada e juntado na ordem abaixo.

Doc.	Documento e identificador	O que comprova	Onde obter
1	Identificação do representante	Não apresentada: representação anônima	—
2	Acórdão nº 61/2025-TCU-Plenário TC 024.312/2024-0 · 22/01/2025 Rel. Min. Augusto Nardes	Referendo unânime de cautelar que suspendeu cerca de R$ 6 bi do FGO e Fgeduc usados no Pé-de-Meia via Fipem, sem trânsito pelo OGU. Fundo Social (R$ 6,1 bi) preservado em 2024–2025.	TCU, pesquisa de acórdãos [L1]
3	Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário TC 024.312/2024-0 · 12/02/2025	Agravo da AGU parcialmente provido; cautelar revogada; execução provisória autorizada; 120 dias para adequação; mérito reservado; custo anual de R$ 12,5 bi contra R$ 1 bi no PLOA 2025.	TCU, pesquisa de acórdãos; Aviso 902/2025 [L3]
4	Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário TC 024.312/2024-0 · 25/08/2026 Ata 32/2026 · AC-2261-32/26-P	Unânime. Representação do MPTCU; rel. Nardes, rev. Odair Cunha. Sumário: indícios de descumprimento de normas constitucionais e legais de finanças públicas; execução temporária autorizada. Segundo a imprensa, processo juntado ao TC 025.632/2024-8, sem decisão definitiva de mérito. Inteiro teor a conferir.	TCU, pesquisa de acórdãos [L4]
5	Notícia oficial do TCU sobre o prazo de 120 dias (12/02/2025)	Comunicação oficial do teor do Acórdão 297/2025.	Portal do TCU [L2]
6	Lei nº 14.818, de 16/01/2024	Institui o Programa Pé-de-Meia e o Fipem.	Câmara, Legislação [L5]
7	Lei nº 14.995, de 10/10/2024 Lei nº 15.076, de 26/12/2024	Autorizam o Fgeduc (até R$ 6 bi) e o FGO (até R$ 4 bi) a integralizar cotas no Fipem.	Planalto [L11, L12]
8	PLN nº 5/2025	Crédito suplementar de R$ 685,9 mi ao MEC para o programa, alterando a LOA 2025 (Lei 15.121/2025). Enviado pela Mensagem nº 778/2025 e retirado de tramitação a pedido do Executivo (Mensagem nº 1.712/2025).	Agência Câmara [L6]
9	Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário TC 008.437/2025-4 · 11/06/2025 Rel. Min. Jhonatan de Jesus	Parecer prévio favorável com ressalvas às contas de 2024. Irregularidade: benefícios tributários sem requisitos da LRF, LDO e CF (23 desonerações e 19 atos, segundo a imprensa). Medidas compensatórias em todas.	TCU, Contas do Presidente [L7]
10	Notícia oficial do TCU sobre as contas de 2024	Comunicação oficial do teor do Acórdão 1.326/2025.	Portal do TCU [L8]
11	Contas de 2023 (TC 010.005/2024-2; Aviso nº 468-GP/TCU/2024) e Acórdão nº 1.442/2026-TCU-Plenário (contas de 2025, TC 005.405/2026-2)	Aprovação com ressalvas, por unanimidade (elementos favoráveis).	TCU, Contas do Presidente [L9, L10]
12	Aviso nº 902/2025-GABPRES/TCU à Câmara	Ofício do TCU à Câmara que transcreve trechos do Acórdão 297/2025.	Câmara, CFFC [L3]

Doc.	Documento e identificador	O que comprova	Onde obter
13	Acórdão n° 1.372/2026-TCU-Plenário TC 025.632/2024-8 · 27/05/2026 Rel. Min. Bruno Dantas	Auditoria sobre gastos fora do Orçamento: determinações de transparência aos gestores de 16 fundos e relatório em 180 dias. O Pé-de-Meia é citado como exemplo de uso de fundo privado.	TCU [L13]
14	Mensagens n° 778/2025 e n° 1.712/2025 da Presidência da República	Envio do PLN 5/2025 ao Congresso (24/06/2025) e pedido de retirada de tramitação.	Planalto [L14, L15]
15	Lei Orçamentária de 2026 (notícia da Agência Câmara)	Dotação de R$ 11,47 bi para o Pé-de-Meia no Orçamento de 2026 sancionado.	Agência Câmara [L16]
16	Mensagem de veto n° 1.060/2024 (Lei n° 14.968/2024)	Fazenda, Planejamento e AGU recomendaram veto à prorrogação automática até 2073 por contrariar a LDO; o Presidente vetou.	Planalto [L17]
17	Lei n° 14.859/2024 (Perse)	Sancionada sem vetos em 22/05/2024; teto de R$ 15 bi para o custo fiscal, após acordo com a Fazenda.	Agência Senado [L18]

Endereços de acesso

[L1] https://static.poder360.com.br/2025/01/024.312-2024-0-AN-Pe-de-Meia_referendo-de-cautelar.pdf

[L2] https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-da-prazo-de-120-dias-para-governo-federal-adequar-programa-pe-de-meia-ao-orcamento

[L3] https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cffc/expedientes-recebidos/Aviso000.902_2025GABPRES.pdf

[L4] https://pesquisa.apps.tcu.gov.br (buscar: AC-2261-32/26-P ou processo 024.312/2024-0)

[L5] https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-14818-16-janeiro-2024-795255-norma-pl.html

[L6] https://www.camara.leg.br/noticias/1174945-projeto-suplementa-recursos-para-o-programa-pe-de-meia/

[L7] https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.326_2025-P%20CG2024.pdf

[L8] https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2024

[L9] https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-governo-2023/4%20Voto%20Ministro%20VR%20(relator)%20CG2023.pdf

[L10] https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.442_2026-P%20CG2025.pdf

[L11] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14995.htm

[L12] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15076.htm

[L13] https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-examina-mecanismos-de-gastos-de-fundos-fora-do-orcamento-geral-da-uniao

[L14] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/ato_2023_2026/2025/pln/msg/msg-0778-25.doc

[L15] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/ato_2023_2026/2025/pln/msg/msg-1712-25.doc

[L16] https://www.camara.leg.br/noticias/1238564-orcamento-2026-e-sancionado-com-veto-a-r-400-milhoes-em-emendas/

[L17] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/msg/vep/vep-1060-24.htm

[L18] https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/23/lula-sanciona-lei-que-mantem-o-perse-com-limite-de-r-15-bi-ate-2026

ANEXO II: MATRIZ DE FATOS, PROVAS E CONTRAPROVAS

Para cada fato, a tabela indica a prova, o grau de constatação oficial e os elementos em sentido contrário.

Fato	Provas	Grau de constatação	Elementos contrários
Pagamentos do Pé-de-Meia fora da LOA	Doc. 2, 3, 4	Constatado pelo TCU (cautelar em 2025; indícios no Acórdão 2.261/2026)	Amparo em leis do Congresso; programa autorizado; incluído no Orçamento de 2026
Prazo de 120 dias para regularização	Doc. 3, 5, 8	Constatado pelo TCU; cumprimento a apurar	PLN 5/2025 enviado e depois retirado; AGU alega cumprimento; LOA 2026 com R$ 11,47 bi
Benefícios tributários sem requisitos legais (2024)	Doc. 9, 10, 16, 17	Constatado pelo TCU como irregularidade	Medidas compensatórias em todas; leis de origem parlamentar; veto técnico acolhido na Lei 14.968/2024
Participação pessoal do Presidente	—	Não demonstrada nos documentos; objeto da apuração (item IV)	Sanção é ato pessoal, mas ciência da desconformidade não está provada